

1510946-02.2020.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... em um local conhecido pela pratica do tráfico de drogas, quando visualizaram o réu entregando algo para um motorista de um veículo preto. Narrou que ao tentar efetuar a abordagem, o veículo saiu em alta velocidade e o réu tentou evadir-se, e ao ser alcançado, resistiu a prisão de forma agressiva, inclusive tendo o réu desferido uma "cotovelada" a qual acertou o supercílio do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510946-02.2020.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510946-02.2020.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214112/2020 - 01º D.P. AMERICANA, 13285211 - 01º D.P. AMERICANA, 291/20/344 - 01º D.P. AMERICANA, 2214112 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

HUGO RAFAEL DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

HUGO RAFAEL DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 129, § 12º, e no artigo 329, "caput", ambos do Código Penal, devendo ser observada a regra do concurso material, porque na data e local descritos na denúncia, opôs-se a ordem legal de funcionário público, mediante violência. Consta, ainda, que ofendeu a integridade corporal do policial militar, no exercício de função, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo pericial de fls. 110/111.

A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2021 (fls. 126/127). E, em relação ao art. 28 da Lei 11.343/06, foi reconhecida a prescrição.

O réu foi citado (fls. 138), apresentando defesa prévia (fls. 143/145).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 193/197).

Em seus memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 201/205), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se (fls. 208/210), a Doutora Defensora do réu requereu sua absolvição por falta de provas.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Sobre o respeito que se deve à autoridade, já escrevia o jurista judaico-romano Paulo de Tarso, um dos precursores do Cristianismo, na sua Epístola aos Romanos, Capítulo XIII:

“1 Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus.

2 Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.

3 Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela;

4 porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador em ira contra aquele que pratica o mal.

5 Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência.”

Os policiais militares são unânimes e coerentes em afirmar que o réu resistiu à ordem legal, qual seja, a voz de prisão, e ainda ocasionou, voluntariamente, a lesão corporal.

Ouvido em Juízo o policial José Henrique, vítima, disse que estavam em patrulhamento em um local conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando visualizaram o réu entregando algo para um motorista de um veículo preto. Narrou que ao tentar efetuar a abordagem, o veículo saiu em alta velocidade e o réu tentou evadir-se, e ao ser alcançado, resistiu a prisão de forma agressiva, inclusive tendo o réu desferido uma “cotovelada” a qual acertou o supercílio do depoente. Após, ser detido o réu começou a incitar a população próxima contra a equipe, tendo procedido a ofensas e arremessado pedaços de concreto. Indagado, o réu alegou que estava no local para comprar drogas. Com a chegada da equipe de apoio, os populares dispersaram-se, e tanto o depoente, ante a lesão, quando o réu foram encaminhados ao hospital.

E o policial Ronaldo informou que estavam em patrulhamento, e visualizaram o réu entregando algo para o condutor de um veículo preto, em local conhecido pelo tráfico. Disse que procederam a abordagem, tendo o veículo se evadido em alta velocidade, e o réu saiu correndo, sendo perseguido pelo policial José, o qual tentou conte-lo, momento em que o réu desferiu uma “cotovelada” no rosto do policial, gerando um hematoma. Narrou que o réu resistiu muito a prisão, sendo

difícil conte-lo, além de “aos berros” chamar os populares para impedir sua prisão. Declarou que os policiais foram agredidos com xingamentos e pedradas por terceiros, apenas dispensando-se com a chegada do apoio. Indagado, o réu alegou ser usuário, e localizaram algumas porções na localidade. Por fim, informou que o réu é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas (“Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) – Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente – Condenação mantida Penas corretamente fixadas – Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Resistência – Depoimento dos policiais – Testemunha presencial – Prova segura – Condenação mantida; Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Crimes praticados sob efeito de álcool – Irrelevância – Dolo caracterizado – Autoria e materialidade bem comprovadas – Pena e regime corretos – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501172-79.2019.8.26.0407; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osvaldo Cruz - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021)

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM”. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão

criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

PROVA - Depoimento de Policiais - Valor:70(a) - Os testemunhos de Policiais possuem validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis, inexistindo qualquer vedação legal, sendo certo que, a simples condição de Policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (Apelação nº 1.179.625/0, Julgado em 22/02/2.000, 14ª Câmara, Relator: Oldemar Azevedo, RJTACRIM 47/274)

Ouvido em juízo, o réu Hugo negou a prática do delito, alegando que é usuário de substância entorpecente e foi ao local para comprar droga. Disse que foi agredido pelos policiais, por isso saiu correndo. Narrou que os populares viram a agressão e começaram a jogar pedras nos policiais, e uma delas acertou o policial. Por fim, confirmou que resistiu a prisão pois “não estava fazendo nada”.

Verifica-se, ainda, que a negativa do réu, restou isolada no conjunto probatório. DESACATO E RESISTÊNCIA. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Palavra dos policiais dignas de credibilidade. Negativa do réu inconvincente e isolada nos autos. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria. Penas mantidas nos pisos legais. Excluída a sanção pecuniária imposta ao acusado em relação ao crime de desacato, já que se trata de reprimenda prevista de forma alternativa no tipo penal. Mantido o regime aberto. Incabível a substituição por restritiva de direitos. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501916-94.2019.8.26.0562; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA E DESACATO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Negativa da ré isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Condenação devida - Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Inviável a substituição da reprimenda corporal por

restritiva de direitos, por força do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500104-51.2018.8.26.0077; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Assim, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado.

A prova produzida, confirma que o réu resistiu a ordem de prisão dos policiais, inclusive com violência, e incitação de populares.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RESISTÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSORÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA PELO DE ROUBO - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Demonstrado que o réu se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe. II - Tratando-se de delitos distintos cujas vítimas e bens juridicamente tutelados são diversos, não há que se falar na absorção do delito de resistência pelo de roubo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.008988-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/03/0020, publicação da súmula em 06/05/2020)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES" E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida absolvição por insuficiência probatória, em relação ao crime de roubo, ou por atipicidade da conduta, quanto ao crime de resistência. Subsidiariamente, abrandamento do regime prisional. Parcial cabimento. 1. Condenação legítima. Devidamente comprovados os delitos. Vítima e testemunha que narraram de forma coerente o ocorrido, tendo o acusado, inclusive, sido detido na posse do celular da vítima. Acusado, mediante violência contra a vítima, subtraiu, para si, seu aparelho celular "Iphone 8 Plus", avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Reconhecido pela ofendida na fase inquisitiva e em juízo. Também não há que se falar em atipicidade do delito de resistência. Conforme se depreende dos autos, em especial pelo depoimento do policial militar, o acusado resistiu à prisão de forma ativa, mesmo após Rodrigo se identificar como policial, entrando em luta corporal com o miliciano e chegando a empreender em fuga, sendo necessário o auxílio de populares e de outros policiais para que se efetivasse a prisão. Dinâmica da conduta adequadamente esclarecida pela prova oral. Idoneidade deste elemento de prova. Precedente. 2. Fixação de regime diverso do fechado. Viabilidade. Em relação ao regime prisional do delito de resistência, com razão a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, uma vez se tratar de crime apenado com detenção. Diante da comprovada reincidência do acusado, impõe-se a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena, in casu, o intermediário. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1500015-60.2018.8.26.0228; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

Ainda, nada há nos autos que possa macular a acusação, vez que as provas colhidas são firmes e contundentes no sentido de que o acusado ofendeu a integridade corporal do policial militar. Por fim, o laudo de exame de corpo de delito aponta as lesões exatamente como narrado, sendo imperiosa a condenação.

Por outro lado, as alegações defensivas não comportam acolhimento. Não há dúvida, portanto, que a ação do réu ofendeu a integridade corporal de outrem, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, como descritas na vestibular.

Por fim, não há que se falar em inimizabilidade em razão de consumo de substância entorpecente e/ou álcool. Primeiro, porque não comprovada. Segundo, porque a ingestão de bebida alcoólica, ou droga, só é excludente de culpabilidade se oriunda de fato culposo ou de força maior. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

DANO QUALIFICADO, DESACATO E LESÃO CORPORAL LEVE CIRCUNSTANCIADA, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE, COM REDUÇÃO DAS PENAS. Materialidade e autoria dos delitos bem demonstradas nos autos (...). SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL. Não há que se falar em inimizabilidade ou em semi-imputabilidade da apelante, pois tanto o artigo 28, §§ 1º e 2º, do Código Penal, como os artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, exigem, para a isenção ou redução da pena, que a embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, e a dependência ou o efeito de droga, sejam provenientes de caso fortuito ou força maior, e que o agente, em razão da embriaguez, dependência ou efeito de drogas, seja, ao tempo da ação ou omissão, inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já a embriaguez, voluntária ou culposa, como no presente caso, não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, inciso II). Adoção legislativa da actio libera in causa, de modo que, se o agente deu causa à embriaguez voluntária (o agente quis se embriagar) ou culposamente (o agente não queria embriagar-se, mas por imprudência chega àquele estado), ele responde pelos atos praticados em estado de ebriedade. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500190-16.2019.8.26.0585; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização de exame de dependência químico-toxicológica. Inocorrência. Ato justificadamente indeferido pelo magistrado no exercício de seu livre convencimento motivado - Mérito Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Condenação mantida. Pleito de isenção de pena, com encaminhamento a tratamento adequado à dependência química, nos termos do art. 45, da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Dispositivo legal que exige comprovação da inimizabilidade ou prática do delito sob efeito de drogas em razão de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos, não bastando a mera alegação de dependência química. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0001976-42.2009.8.26.0288; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2014; Data de Registro: 03/11/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Recurso defensivo - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Reconhecimento efetivado pela vítima e confissão parcial dos acusados que, aliados aos demais elementos de convicção, dão a certeza do cometimento do delito - Inimizabilidade que não restou comprovada - Eventual atuação delitiva sob efeito ou dependência de droga que não decorreu de caso fortuito ou força maior - Condenação mantida - (...). (TJSP; Apelação Criminal 0053723-90.2014.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2016; Data de Registro: 09/06/2016)

Pelas provas colhidas nos autos, inclusive as declarações coerentes e seguras dos policiais, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O acusado era tecnicamente primário. Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção, relativo ao delito de resistência. E, em 03 (três) meses de detenção, para a lesão corporal.

Na segunda fase, é impossível a consideração da circunstância atenuante (art. 65, inc. I, do CP), tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo. A questão foi

abordada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que lança uma pá de cal sobre a matéria: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ainda, nos termos do paragrafo 12º, do artigo 129, do CP, aumento a pena de 1/3 (um terço), fixando a pena base 04 (quatro) meses de detenção.

Por fim, ante a ocorrência de concurso material entre os delitos (resistência e lesão), somadas as penas perfazem um total de 06 (seis) meses de detenção.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

Tratando-se de delito praticado com violência à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ex vi legis. Ainda, ante a conduta social e a personalidade do réu (art. 44, inc. III, do CP), e considerando a existência de processos em andamento e a prisão recente (fls. 86/87 e 190), ele não faz jus a suspensão condicional, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu HUGO RAFAEL DA SILVA à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, como incurso artigo 129, §12º, e no artigo 329, "caput", ambos do Código Penal.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.

P. I. C.

Americana, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA